

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 타절준공 이후 후속조치에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○○○○사업단은 ※ 강유역 입상활성탄 재생시설 도입공사 추진에 있어, 시설공사와 병행하여 구조물 내 전기 배관 매립을 위해 우선 시공분을 전체 전기공사 시행 이전에 별도 발주하였다.

우선 시행분 계약업체인 *****는 경영악화로 인하여 2023년 12월 중순경 폐업처리할 예정으로 폐업 사실을 우리공사에 통보하였고, 이에 따라 감독원은 폐업에 따른 계약해지 및 준공검사를 위해 절차에 따라 2023년 12월 31일 타절준공을 완료하였다.

한편, ※ 강유역 입상활성탄 재생시설 도입사업 시설공사의 계약자인 성지건설(주) 또한 자금사정 악화로 인해 2023년 7월부터 공사를 미시행 하였으며, 이에 따라 전기공사와 동일하게 타절준공 및 계약해지를 2024년 05월 05일 완료하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약법 시행령」 제75조 (계약의 해제·해지) 계약 상대방의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우에는 계약보증금을 귀속시키고, 해당 계약을 해지토록 하였다.

「(계약예규) 공사계약일반조건」 제19조의 5 (발주기관의 필요에 의한 설계 변경)에 의거 하여 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생 및 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경시에는 설계변경이 가능하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○사업단은 전기공사 타절준공 이후 ‘타절준공에 따른 설계 변경 시행’(○○○○○○사업단-10280, 2023.12.21.)을 수립·시행하여, 타절 준공 이후 차질없는 공사 진행을 위해 잔여 공사분에 대해서 본 공사 시행업체와 설계변경을 통해 진행할 계획을 수립하였다.

그러나, 감사기간까지 시행문서와 달리 잔여공사 물량에 대해 본 전기공사 계약업체인 대한이엘에스와 설계변경에 대해 구두로만 협의를 진행하였고, 계약 변경 등 진행된 사항이 없는 실정이다.

한편, 시설공사도 타절준공으로 인해 공사가 중지된 상태이며, 이로 인해 전기공사 착공 지연에 대한 문제는 발생하고 있지 않지만, 시설공사의 잔여물량에 대해서도 신규 계약 체결을 준비하고 있어, 근시일내에 계약체결 후 공사가 진행될 것으로 보인다.

따라서, 배관공사의 특성상 시설공사와 함께 매립하여 진행하여야 하므로 시설공사와 동시에 투입되어야 하고, 향후 하자처리의 효율성 및 우선 시행분의 잔여 공사 물량 등을 종합적으로 고려하였을 때 본 공사의 설계변경을 신속히

추진하여 공정관리에 만전을 기하여야 한다.

관계부서 의견 ○○○○○사업단은 ○○○○○사업단-8131(※ 강유역 GAC 도입사업 전기분야 계약기간 변경(3차) 및 전기시설공사 설계변경 시행, 2024. 11. 5.)을 시행하여 선행공사 잔여물량에 대한 전기 본공사의 설계변경을 시행하였습니다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 전기시설공사 시공사와 조속한 협의를 통해 설계변경을 추진하여 주시기 바랍니다. (통보)